

0001618-20.2007.8.26.0459
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto (art. 155)
Magistrado: FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE
Comarca: Pitangueiras
Foro: Foro de Pitangueiras
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 06/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 048/2007 - Delegacia de Polícia de Pitangueiras
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CLEBER RODRIGO TOMAZELLI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE

Vistos.

Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de Cleber Rodrigo Tomazelli por incurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Pitangueiras
Foro de Pitangueiras
1ª Vara
Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 713, Pitangueiras-SP - cep 14750-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001618-20.2007.8.26.0459 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:
0001618-20.2007.8.26.0459
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 048/2007 - Delegacia de Polícia de Pitangueiras
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CLEBER RODRIGO TOMAZELLI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE

Vistos.

Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de Cleber Rodrigo Tomazelli por incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 19/09/2008.
O processo foi suspenso com fundamento no artigo 366 do CPP em 07/12/2015.
O Ministério Público requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sua manifestação de fl. 217, alegando que, caso o acusado seja encontrado e o processo retome o andamento, ainda que condenado, não o seria em patamar superior a 02 anos, de modo que a prescrição estaria consumada.

Fundamento e decido.

O delito imputado ao acusado tem pena mínima de um ano de reclusão. O réu é tecnicamente primário. Caso condenado, em tese, a pena não superaria eventual patamar de 02 (dois) anos e, nos termos do artigo 109, V do Código Penal, a prescrição se consumaria em 04 (quatro) anos.

Tendo em vista o decurso de prazo, ainda que considerada a suspensão, superior a quatro anos, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivo

Ante o exposto, diante da manifestação do Ministério Público de fls. 113, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA e declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE DE CLEBER RODRIGO TOMAZELLI, qualificado nos autos, no que concerne à imputação de ter incorrido no delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 107, IV do Código Penal.

Sem custas diante do reconhecimento da prescrição.

Intime-se o réu por edital.

Após, o trânsito em julgado, proceda-se a serventia as anotações de praxe e expeça-se ofício ao IIRGD comunicando acerca da sentença proferida e do trânsito em Julgado.

Finalmente, cumpridas as determinações acima e feitas as anotações no histórico de partes, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.I.

Pitangueiras, 5 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA